

BO LUAT HINH SU 2015 - CHUONG XX

QUOC HOI

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Doc lap - Tu do - Hanh phuc

BO LUAT HINH SU NAM 2015 (SUA DOI, BO SUNG NAM 2017)

Luât số 100/2015/QH13

CHUONG XX - CAC TOI PHAM VE MA TUY

Điều 247. Tội trồng cây có chứa chất ma túy

1. Người nào trồng cây thuốc phiện, cây coca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định, đã được giáo dục nhiều lần, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm:
 - a) Có to chuc;
 - b) Voi số lượng lớn;
 - c) Tai phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm:
 - a) Có số lượng rất lớn;
 - b) Đối với nhiều loại cây.

Điều 248. Tội tàng trữ trái phép chất ma túy

1. Người nào tàng trữ trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm:
 - a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này;
 - b) Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
 - c) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao coca có khối lượng từ 1 gam đến dưới 500 gam;
 - d) Heroin, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 0,1 gam đến dưới 5 gam.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm:
 - a) Có to chuc;
 - b) Heroin, Cocaine từ 5 gam đến dưới 30 gam;
 - c) Nhựa thuốc phiện từ 500 gam đến dưới 1 kilogam.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:
 - a) Heroin, Cocaine từ 30 gam đến dưới 100 gam;
 - b) Nhựa thuốc phiện từ 1 kilogam đến dưới 5 kilogam.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tử chung thân:

- a) Heroine, Cocaine từ 100 gam trở lên;
- b) Nhựa thuộc phiện từ 5 kilogram trở lên.

Điều 249. Tội vận chuyển trái phép chất ma túy

1. Người nào vận chuyển trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm:

- a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này;
- b) Heroine, Cocaine từ 0,1 gam đến dưới 5 gam;
- c) Can sa từ 1 kilogram đến dưới 10 kilogram.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm:

- a) Có tổ chức;
- b) Heroine, Cocaine từ 5 gam đến dưới 30 gam.

3. Phạm tội với Heroine, Cocaine từ 30 gam đến dưới 100 gam: phạt tù từ 15 đến 20 năm.

4. Phạm tội với Heroine, Cocaine từ 100 gam trở lên: phạt tù 20 năm, tử chung thân hoặc tử hình.

Điều 250. Tội mua bán trái phép chất ma túy

1. Người nào mua bán trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm:

- a) Có tổ chức;
- b) Phạm tội 2 lần trở lên;
- c) Heroine, Cocaine từ 5 gam đến dưới 30 gam.

3. Phạm tội với Heroine, Cocaine từ 30 gam đến dưới 100 gam: phạt tù từ 15 đến 20 năm.

4. Phạm tội với Heroine, Cocaine từ 100 gam trở lên: tử hình.

Điều 251. Tội chiếm đoạt chất ma túy

Người nào chiếm đoạt chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Điều 252. Tội sản xuất trái phép chất ma túy

1. Người nào sản xuất trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

2. Phạm tội có tổ chức hoặc tại phạm nguy hiểm: phạt tù từ 7 đến 15 năm.

3. Phạm tội với Heroine, Cocaine từ 30 gam đến dưới 100 gam: phạt tù từ 15 đến 20 năm.

4. Phạm tội với Heroine, Cocaine từ 100 gam trở lên: tử 20 năm, tử chung thân hoặc tử hình.

Điều 255. Tội sử dụng trái phép chất ma túy

1. Người nào sử dụng trái phép chất ma túy, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 5 năm:

- a) Phạm tội 2 lần trở lên;

b) Su dung ma tuy tai noi cong cong;

c) Loi keo nguoi khac su dung.